## Cap. III
## ORDINEA ŞI SIGURANȚA PUBLICĂ-PREMISĂ ESENȚIALĂ A DEZVOLTĂRII STATALE ARMONIOASE ŞI ECHILIBRATE

"*Numai când dreptul va străluci, la fel precum soarele luminează sufletul oamenilor, ca un spirit călăuzitor, ca o cerință imperativă, ca o obligație autoimpusă, care este una şi aceeaşi cu libertatea organizată, numai atunci lumea va fi în siguranță. Nu de revizuirea tratatelor are nevoie omenirea, ci de revizuirea propriilor ei judecăți..., ceea ce trebuie făcut pentru a asigura pacea, este ca popoarele, în plină sinceritate şi fără gânduri ascunse, să lucreze împreună, pentru a spiritualiza frontiera, prin acorduri economice în interesul comun... Bunul cel mai prețios al unei țări, este pacea prelungită, care singură îngăduie unei națiuni, să-şi găsească drumul, care singură îngăduie să se aducă civilizației generale, binefacerile creatoare ale geniului național*"

NICOLAE TITULESCU (1882-1941)

Deşi "*pacea prelungită*", deci ordinea şi siguranța, sunt cele care permit "*binefacerile creatoare ale geniului național*", strict necesare pentru realizarea şi menținerea unui stat de drept şi democratic, în România nu am beneficiat de o asemenea pace. Astfel, în ultimii 20 de ani, transformările politice, economice şi sociale produse în România, au determinat mutații importante în structura, evoluția şi dinamica fenomenului infracțional, implicit în domeniul ordinii şi siguranței publice. Cel mai grav impact îl reprezintă, extinderea crimei organizate şi a corupției, a contrabandei transfrontaliere, a traficului şi consumului ilicit de droguri şi a celui de ființe umane, alături de proliferarea infracțiunilor comise cu violență în locuri publice, având urmări negative asupra calității vieții cetățeanului şi a siguranței publice.

Securitatea statului şi a societății, precum şi siguranța persoanei, constituie valori sociale fundamentale, de existența şi nestingherita lor realizare depinzând, normala desfăşurare a activității statului de drept, în realizarea sarcinilor şi funcțiilor care îi revin. Reglementarea riguroasă a relațiilor sociale, aşezarea întregii vieți pe bazele trainice ale legalității, ale ordinii de drept şi ale disciplinei, reprezintă o cerință firească a democrației. În prezent, în condițiile lărgirii Uniunii Europene şi a creşterii tendințelor migraționiste, problema ordinii publice şi a siguranței cetățeanului, în spațiul european, este de cea mai mare actualitate, fiind tot mai evidente preocupările factorilor de decizie în acest sens, dar în egală măsură şi ale cetățenilor, cărora le este din ce în ce mai greu să accepte climatul de insecuritate. De aceea, în centrul preocupărilor statului şi autorităților publice, trebuie să se afle, permanent şi consecvent, ordinea publică şi siguranța cetățeanului, ca repere majore ce condiționează buna funcționare a tuturor instituțiilor statului.

Un loc deosebit de important îl ocupă, asigurarea şi menținerea ordinii publice şi a securității publice, administrarea instituțiilor în atribuțiile cărora intră atât apărarea regimului politic, a intereselor cetățenilor, măsurile care contribuie la executarea legilor şi hotărârilor judecătoreşti, buna conviețuire în societate, cât şi funcționarea la un înalt nivel de calitate a tuturor serviciilor publice.

În contextul celor menționate mai sus, ordinea publică constituie o stare de drept şi de fapt, care trebuie să asigure realizarea echilibrului, bazat pe consensul social, necesar funcționării optime a ansamblului social, în condițiile reglementărilor juridice interne şi a consacrării principiilor: apărării şi respectării drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor, avutului public şi privat,

a celorlalte valori supreme, în scopul promovării şi afirmării progresului social într-o societate democratică.

***Asigurarea ordinii şi siguranţei publice reprezintă, o cerinţă esenţială a stabilităţii interne, care garantează asigurarea condiţiilor corespunzătoare edificării unui Stat de drept***. Toţi specialiştii în domeniu sunt de acord în a considera că, asigurarea ordinii şi siguranţei publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activităţi specifice, de către forţele de ordine şi siguranţă publică, ce reprezintă autorităţi care deţin competenţe şi atribuţii în materie de ordine publică şi cărora, prin lege şi prin alte acte normative, li se conferă sarcini în exercitarea dreptului de poliţie a statului.

Tendinţa de escaladare a fenomenului infracţional, a riscurilor şi ameninţărilor la securitatea naţională, la ordinea şi siguranţa publică, va rămâne şi în viitor, deoarece aceste fenomene nu pot fi niciodată eliminate, ci doar limitate. De aceea se impune perfecţionarea calitativă a activităţii sistemului de asigurare a ordinii publice, a siguranţei persoanei şi a securităţii publice, şi, în primul rând, a administrării instituţiilor care asigură ordinea publică. Pentru a desfăşura activităţi de calitate, în mod eficace şi eficient, pe baza implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a unui sistem de management al calităţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, este necesar mai întâi a cunoaşte legităţile şi factorii social-economici care determină ordinea publică, precum şi baza normativă legală şi organizatorică de activitate a instituţiilor care asigură ordinea şi siguranţa publică, ceea ce ne propunem să analizăm şi să prezentăm în continuare.

### 3.1. Ordinea şi siguranţa publică, serviciu public în slujba comunităţii şi a cetăţeanului

#### 3.1.1. Conceptul de ordine şi siguranţă publică

Evoluţia societăţii contemporane din România, evidenţiază faptul că, deşi, s-au intensificat măsurile şi intervenţiile statale, ale instituţiilor specializate de control social, împotriva faptelor de delincvenţă şi criminalitate, se constată o recrudescenţă şi o multiplicare, nemaiîntâlnită, a delictelor comise cu violenţă, precum şi a celor din domeniul economic şi financiar-bancar, a celor comise prin fraudă, şantaj şi corupţie. Toate aceste manifestări ale delincvenţei, precum şi găsirea unor soluţii pentru diminuarea lor, interesează în egală măsură, atât factorii de control social: poliţie, justiţie şi administraţie, cât şi opinia publică, deoarece asemenea fapte tind să devină deosebit de intense şi periculoase, pentru stabilitatea şi securitatea comunităţii, a instituţiilor, a grupurilor şi indivizilor, fiind asociată, de multe ori, cu cele de crimă organizată, terorism şi violenţă instituţionalizată, specifice "*subculturilor*" violenţei şi crimei profesionalizate.

Orice societate liberă, aşa cum este şi cea românească, trebuie să garanteze tuturor cetăţenilor starea de ordine, starea de linişte şi siguranţă, necesară fiecărui individ. Termenul de „*ordine*" provine din latinescul "*ordo inis*", care semnifică modul firesc de succesiune, de înşiruire, în timp sau în spaţiu, a unor lucruri, a unor fapte, etc. [Dicţionar enciclopedic, 2004, p. 92]. Astfel, acest termen evocă ideea de dispoziţie sau de succesiune regulată, cu caracter spaţial, temporal, logic, moral şi estetic, iar în asociere cu alţi termeni a dobândit şi o semnificaţie juridică, vorbindu-se despre noţiuni ca: *ordine constituţională*, *ordine de drept*, *ordine publică*, etc.

***Ordinea este aceea care, în general, creează coeziunea necesară între indivizi şi care, în acelaşi timp, dă naştere, susţine şi asigură dezvoltarea societăţii***. Necesitatea instaurării ordinii, implică necesitatea instaurării unor reguli clare de conduită, reguli care indică fiecărei persoane ce-i

este îngăduit să facă şi ce nu îi este îngăduit, precum şi ce conduită trebuie să aibă, fiecare cetățean, în cadrul vieții sociale. Ordinea implică, de asemenea, măsuri de menținere, asigurare şi restabilire a ordinii, menite să asigure restabilirea echilibrului social, atunci când regulile de conduită au fost încălcate. Dacă ordinea se referă la conviețuirea membrilor societății omeneşti, atunci devine "*ordine socială*", care în organizația statală este numită ordine social-statală. Ordinea social-statală, este acea stare de rânduială, echilibrată, între factorii statali şi sociali, inclusiv individuali, înfăptuită prin instituirea şi respectarea unor anumite principii, norme şi reguli, strict necesare pentru prosperarea vieții social-statale, având în vedere că: "*ordinea socială are menirea de a servi interesul salutar al omenirii, prin promovarea prosperității acesteia*" [T. Drăganu, 1992, p. 16]. În aceste condiții, trebuie să fie foarte clar tuturor, că: "*starea de ordine internă generală a statului, presupune echilibru şi armonie, între organizarea şi funcționarea instituțiilor statului şi nevoile, aspirațiile cetățenilor, deoarece, numai o stare echilibrată a vieții interioare a statului, asigură posibilitatea progresului şi a prosperității societății*" [Bianu Eugen, 1945, p. 4].

Toate genurile de activități umane sunt supuse, într-un fel sau altul, unei ordini normative, în sensul că ele nu se pot desfăşura neorganizat, în afara unei anumite ordini sociale. În lipsa ordinii, apare "*o „ieşire" din standardele de manifestare, o abatere de la regularitate, o evidență a faptului că informația repetărilor necesare e încălcată, că s-a ivit accidentul, care întrerupe cursul firesc al lucrurilor*" [Gheorghe C. Mihai, Radu I. Motică, 1997, p. 237]. Pentru prevenirea "ieşirilor" şi a abaterilor de la regularitate, este imperios necesar ca normarea activităților membrilor societății să se realizeze prin "*elaborarea unui ansamblu de reguli, prescripții, constrângeri, drepturi şi îndatoriri de natură morală, religioasă şi juridică*" [Ion Vlăduț, 2000, p. 118].

***Ordinea publică este o stare de drept şi de fapt, care permite realizarea şi menținerea echilibrului societății***, bazat pe consensul necesar funcționării optime a ansamblului social, în condițiile respectării reglementărilor juridice în vigoare, a consacrării apărării şi respectării drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor, a avutului public şi privat, precum şi a celorlalte valori supreme, în scopul promovării şi afirmării progresului social într-o societate democratică. Pe parcursul evoluției sociale, s-a ajuns la asigurarea specifică a ordinii publice, înăuntrul fiecărui stat, realizare la care "*au concurat de-a lungul veacurilor, obiceiurile, ordinea cutumiară şi tradițiile, preceptele religioase, morale (ordinea etică sau morală) şi rânduielile dreptului impuse de stat, adică normele juridice*" [S.Şerb, C-tin Drăghici, A. Iacob, A. Ignat, 2003, p. 11]. În acest context, în România, conform Strategiei Naționale de Ordine Publică 2010-2013, "*ordinea publică este componenta securității naționale, reprezentată de starea de legalitate, de echilibru şi de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept şi de conduită civică, care permite exercitarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, precum şi funcționarea structurilor specifice statului de drept şi se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieții politice, sociale şi economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase şi de altă natură, general acceptate de societate*".

***Siguranța***, în accepțiune generală, reprezintă "***un sentiment individual sau colectiv, care defineşte inexistența unor amenințări şi pericole externe, fizice, psihice sau psiho-sociale, care pot împieta asupra realizării sau prezervării unor obiective, considerate esențiale, precum viața, libertatea, autoidentitatea şi bunăstarea***" [Peter Gill, 1994, p. 7]. Conceptul de siguranță trebuie abordat, astfel, ca un drept colectiv esențial, strâns legat de alte drepturi colective, cum sunt integrarea socială, dreptul la muncă, la sănătate, la educație şi la cultură. În acest context, considerăm

că importantă este "***siguranța persoanei***", prin care trebuie să se înțeleagă starea de protecție a intereselor vitale a tuturor cetățenilor, față de orice pericol şi amenințare asupra vieții, sănătății, drepturilor şi libertăților, onoarei, cinstei şi demnității, inviolabilității personale şi a domiciliului. În acest context siguranța persoanei poate fi privită, în general, sub două aspecte, şi anume:

- siguranța persoanei sub aspect obiectiv, constând în ***protejarea persoanei de diverse pericole***, care reprezintă o sarcină obiectivă şi obligatorie a societății, a instituțiilor abilitate ale statului, ceea ce impune activități de anticipare, organizare şi derulare a diferite tipuri de acțiuni, care reprezintă servicii aduse populației şi care trebuie să se ridice la un nivel superior de calitate;
- siguranța persoanei sub aspect subiectiv, care reprezintă ***senzația de siguranță a unei persoane***, fiind o percepție şi o trăire personală, determinată de modalitățile proprii fiecărei persoane de a percepe anumite realități, în acest scop fiind necesară aplicarea unor proceduri diverse, de către instituțiile abilitate, pentru identificarea senzației de siguranță, ca bază a unor acțiuni viitoare;

***Siguranța publică***, pornind de la conceptul de siguranță personală, este definită în general ca fiind, "***o stare de protecție a persoanei şi a societății, față de orice tip de pericole, de orice acțiune ilicită, față de consecințele acestora, precum şi față de consecințele stărilor excepționale sau ale conflictelor sociale, a calamităților naturale, a epidemiilor, a epizootiilor, a catastrofelor, avariilor şi incendiilor, după caz***" etc. În acelaşi timp, conform Strategiei Naționale de Ordine Publică 2010-2013, siguranța publică exprimă "*sentimentul de liniște şi încredere, pe care îl conferă serviciul polițienesc (instituțiile statului) pentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă-poliție, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților şi intereselor legale ale cetățenilor*".

***Ordinea şi siguranța publică***, ca şi concept, este utilizat practic în completarea noțiunilor generice de "*ordine publică*" şi de "*siguranță publică*". În acest context, unii autori consideră "*siguranța publică*", ca fiind un bun al dreptului, iar "*ordinea publică*", ca fiind un bun "*sui generis*", care constituie o categorie intermediară, între drept şi morală, un bun a cărui violare poate avea totuşi repercusiuni şi mai grave, decât acelea ale unui principiu pur etic. În consecință ***„ordinea şi siguranța publică" constituie cel mai important complex de „bunuri publice", pe care statul, cu autoritatea sa administrativă, le protejează prin funcțiunea polițienească***. Ca urmare, statul, ca forma cea mai înaltă de organizare a societății, pentru a-şi îndeplini menirea sa, de asigurare a protecției persoanelor, de armonizare a nevoilor individuale şi colective în societate, de asigurare a conviețuirii sociale, "*trebuie să fie călăuzit de politica ordinii şi autorității*" [Adrian Iacob, Constantin Drăghici, Ciprian Constantin, Cristina Voinic, 2008, p. 116]. Ordinea şi siguranța publică se asigură, prin totalitatea măsurilor luate de forțele de ordine, pentru realizarea, menținerea şi, în ultimă instanță, restabilirea ordinii publice.

Interesul național, pe linia ordinii şi siguranței publice, vizează menținerea statutului României de zonă stabilă şi factor generator de securitate, în aria de proximitate geografică, prin întărirea autorității statului şi a instituțiilor sale, combaterea eficientă a corupției şi a criminalității, restructurarea şi modernizarea sistemului de ordine şi siguranță publică, în care Ministerul Afacerilor Interne să devină o instituție aptă să-şi exercite, pe deplin, funcțiile de asigurare a ordinii publice şi siguranței cetățeanului, precum şi îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate pe plan național, european şi internațional, condiții esențiale pentru îndeplinirea obiectivului de integrare deplină şi ireversibilă în structurile europene.